



Estratégia
Concursos

Aula 10

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

28 de Janeiro de 2023

Sumário

<i>Prescrição e Decadência</i>	<i>2</i>
<i> Comissão de Conciliação Prévia e Suspensão do Prazo Prescricional.....</i>	<i>2</i>
<i> Homologação de Acordo Extrajudicial e Suspensão do Prazo Prescricional.....</i>	<i>2</i>
<i> Interrupção da Prescrição – Ajuizamento Da Ação Trabalhista</i>	<i>3</i>
<i> Prescrição Intercorrente.....</i>	<i>3</i>
<i> Ação De Cumprimento - Prescrição</i>	<i>4</i>
<i> Decadência – Ação Rescisória, Mandado De Segurança e Inquérito Para Apuração de Falta Grave.....</i>	<i>4</i>
<i> Ação rescisória</i>	<i>4</i>
<i> Mandado de Segurança.....</i>	<i>5</i>
<i> Inquérito para apuração de falta grave.....</i>	<i>6</i>
<i> Homologação de Acordo Extrajudicial</i>	<i>7</i>
<i> Processo Judicial Eletrônico.....</i>	<i>9</i>
<i> Lei nº 11.419/06.....</i>	<i>9</i>
<i> Resolução nº 185/2017</i>	<i>12</i>
<i> Responsabilidade por dano processual</i>	<i>18</i>
<i> Política Judiciária de Tratamento Adequado de Disputas.....</i>	<i>19</i>
<i> Lei nº 6858/80 e Lei. 5584/70.....</i>	<i>21</i>



PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Comissão de Conciliação Prévia e Suspensão do Prazo Prescricional

Norma importante para o nosso estudo é a que trata da **suspensão do prazo prescricional**. Se a CCP serve para ajudar o empregado hipossuficiente, o mesmo não pode ser prejudicado em relação ao prazo de prescrição. Explico: sabe-se que existe a prescricional bienal, prevista no art. 7º, XXIX da CF, sendo que o empregado tem que ajuizar a ação trabalhista no prazo máximo de 2 anos a contar a rescisão do contrato.

Assim, faltando 1 ano e 11 meses após a ruptura do contrato de trabalho, José ajuizou reclamação judicial, que foi distribuída para a 10ª Vara do Trabalho de Vitória. O reclamado foi notificado e a prescrição foi **interrompida na data do ajuizamento da ação judicial**.

Mas se João, em vez de ajuizar a ação judicial, tivesse comparecido à Comissão de Conciliação Prévia com 1 ano e 11 meses da rescisão do contrato? O que ocorreria com o prazo prescricional? **Ele será SUSPENSO pelo prazo descrito no art. 625-F, ou seja, 10 dias**. Isso significa dizer que a contagem do prazo ficará parada em 1 ano e 11 meses, voltando a contar de onde parou, após os 10 dias. Exemplificando:

Com 1 ano e 11 meses fui à CCP e pedi uma tentativa de acordo. No prazo legal (10 dias, portanto), houve a sessão de tentativa de acordo, mas não houve acordo. Voltaremos a contar o prazo prescricional em 1 ano e 11 meses até 2 anos, prazo máximo.

Homologação de Acordo Extrajudicial e Suspensão do Prazo Prescricional

Durante o procedimento para homologação de acordo extrajudicial (art. 855-B da CLT), o prazo de prescrição ficará **suspenso** para que não haja qualquer prejuízo para o trabalhador, principalmente na hipótese de negativa na homologação do acordo. Assim, havendo a negativa de homologação por sentença, poderão as partes recorrer, mas em um determinado momento



haverá o trânsito em julgado da sentença e o prazo de prescrição voltará a fluir no dia útil seguinte.

Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

Interrupção da Prescrição – Ajuizamento Da Ação Trabalhista

Ajuizada a ação trabalhista, destaca o art. 844 da CLT as conseqüências que podem surgir da ausência injustificada das partes à audiência, sendo que a ausência do reclamante importa em arquivamento do processo, ou seja, a sua extinção sem resolução do mérito.

A regra do arquivamento está totalmente de acordo com o princípio da proteção, uma vez que se arquivando o processo, poderá o autor intentar novamente a ação, não havendo qualquer prejuízo. Ademais, mesmo arquivado, a prescrição restará interrompida, nos termos da Súmula n. 268 do TST.

Súmula nº 268 do TST: A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos.

Prescrição Intercorrente

Sobre o tema *prescrição intercorrente*, é importante consignar que a Lei 13.467/17 – reforma trabalhista – passou a prever a mesma no processo de execução trabalhista, afirmando que se o



processo de execução ficar parado por 2 anos, por inércia do exequente, o Juiz poderá declarar a prescrição de ofício ou a pedido da parte.

A mudança foi grande, pois o art. 11-A da CLT incluído pela reforma trabalhista passou a adotar o entendimento da Súmula 327 do STF e em confronto com a Súmula 114 do TST, que não a admite (essa Súmula deverá ser revista pelo TST).

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. § 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. § 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Súmula nº 327 do STF: O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.

Ação De Cumprimento - Prescrição

As regras de prescrição da ação de cumprimento seguem, em parte, posicionamento consolidado pelo TST por meio da Súmula nº 350, que assim dispõe: “O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado”.

Verifica-se que a súmula faz menção apenas à decisão normativa, não se relacionando aos acordos e convenções coletivas não cumpridas. Nestas situações, o marco inicial da prescrição é o término do prazo de vigência dos instrumentos coletivos.

Decadência – Ação Rescisória, Mandado De Segurança e Inquérito Para Apuração de Falta Grave

Ação rescisória



A ação rescisória deve ser ajuizada, nos moldes do art. 975 do CPC/15, no prazo de até 2 anos a contar do trânsito em julgado. Trata-se de prazo decadencial, que por isso não se suspende ou interrompe. Ocorre que nos termos da Súmula nº 100, IX do TST, haverá a prorrogação do mesmo se o último dia cair em sábados, domingos e feriados, o que agora também está descrito no §1º do art. 975 do CPC/75. Ademais, o prazo de 2 anos é contado da última decisão do processo, seja de mérito ou não.



Explico: lembre-se que para a determinação da competência, buscávamos a última decisão de mérito. Agora não! O prazo é contado do trânsito em julgado da última decisão do processo, mesmo que não seja de mérito, como, por exemplo, a decisão que inadmita um recurso.

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Caso haja a interposição de recurso parcial, haverá igualmente o trânsito em julgado parcial, o que propiciará o ajuizamento de mais de uma ação rescisória, em diferentes tribunais, a depender da hipótese, bem como diferente será a contagem do prazo.

Mandado de Segurança

O mandado de segurança repressivo, ou seja, aquele utilizado quando já houve a violação do direito, deve ser impetrado no prazo máximo de 120 dias a contar da ciência de ato, conforme art. 23 da Lei nº 12.016/09. Trata-se de prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe. Nesse ponto, é sempre importante lembrar o entendimento do STF por meio da Súmula nº 430, que diz que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



Súmula nº 430 do STF: Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Havendo a impetração dentro do prazo de 120 dias, poderá o MS ser extinto sem resolução do mérito, o que permite ao impetrante renovar, se ainda dentro do prazo aludido, a ação mandamental, ou seja, impetrar novamente o MS. Assim, se aos 30 dias o impetrante se valeu da medida e o processo em alguns dias, foi extinto sem resolução do mérito, poderá a parte valer-se do prazo restante para impetrá-lo novamente, já que não houve o julgamento do mérito.

Esse prazo decadencial não se aplica ao mandado de segurança preventivo, pois ainda não há a prática do ato ilegal, sendo que o MS busca evitar a sua prática.

Inquérito para apuração de falta grave

Um dos temas mais cobrados em concursos sobre o inquérito, por não possuir divergência, é em relação ao prazo para o ajuizamento da demanda em análise. Nos termos do art. 494 da CLT, poderá o empregador suspender o empregado ao praticar uma falta grave. Havendo tal suspensão, dispõe o art. 853 da CLT que a ação deverá ser ajuizada no prazo máximo de 30 dias, contadas da data da suspensão, sendo que a Súmula nº 403 do STF afirma ser esse prazo de decadência, que, portanto, não se suspende ou interrompe.



Art. 494 - O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único - A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo.

Art. 853 - Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da suspensão do empregado.



Súmula nº 403 do STF: É de decadência o prazo de trinta dias para instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão, por falta grave, de empregado estável.

Caso não seja ajuizada a ação no aludido prazo, não poderá o empregador demitir o obreiro por aquela falta grave, já que decai de seu direito.

Por fim, destaque para a Súmula nº 62 do TST, que trata do abandono:

“O prazo de decadência do direito do empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o empregado pretendeu seu retorno ao serviço”.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL



A reforma trabalhista incluiu mais uma competência material para a Justiça do Trabalho, no seu art. 652, “f” da CLT, que é a possibilidade do Juiz do Trabalho homologar acordo extrajudicial.

Assim, as partes podem formular acordo extrajudicialmente, levando o mesmo para homologação do Juiz, que proferirá sentença aceitando o mesmo, para que produza todos os efeitos legais e a situação nele verificada não possa mais ser discutida.

Art. 652. Compete às Varas do Trabalho: f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.

O procedimento para a homologação judicial encontra-se disciplinado no art. 855-B da CLT, sendo que podem ser destacados os seguintes pontos:





TOME NOTA!

- O acordo deve ser apresentado por petição conjunta;
- As partes devem estar representadas por Advogado, ou seja, não se aplica o *jus postulandi* na hipótese;
- Os Advogados das partes devem ser diferentes, ou seja, não pode ser Advogado comum;
- O trabalhador pode ser representado por Advogado do Sindicato;

O fato das partes terem celebrado o acordo e levado à apreciação judicial não afasta a incidência do art. 477, §6º da CLT, que trata do prazo para pagamento das verbas rescisórias, incidindo a multa do §8º do mesmo artigo caso não haja o pagamento no prazo.

Acerca do **procedimento**, destaca-se o que segue:

- Apresentada a petição requerendo a homologação do acordo, o Magistrado terá 15 dias para analisá-lo, podendo:
- Marcar audiência, caso entenda necessário (para ouvir o empregado, por exemplo);
- Proferir sentença:
- Homologando o acordo e extinguindo o feito com resolução do mérito;
- Negando a homologação do acordo, já que a Súmula 418 do TST afirma ser faculdade do Magistrado a homologação do mesmo;



TOME NOTA!

Durante o procedimento, o prazo de prescrição ficará **suspensopara** que não haja qualquer prejuízo para o trabalhador, principalmente na hipótese de negativa na homologação do acordo. Assim, havendo a negativa de homologação por sentença, poderão as partes recorrer, mas em um determinado momento haverá o trânsito em julgado da sentença e o prazo de prescrição voltará a fluir no dia útil seguinte.



PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO

Em primeiro lugar, destacam-se as normas que podem ser aplicadas em relação à informatização do processo judicial:

- Lei nº 11.419/06;
- Resolução nº 185/2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), editada em 24 de março de 2017.

As duas normas são fundamentais para as provas, sendo que a primeira, Lei nº 11.419/06 trata genericamente do tema e a Resolução do CSJT tece detalhes importantes sobre a realização dos atos processuais.

LEI Nº 11.419/06

A lei nº 11.419/06 permitiu a realização de atos processuais por meio eletrônico, iniciando a sua redação com alguns conceitos importantes e necessários à realização dos atos processuais eletrônicos, tais como:

- **Meio eletrônico:** qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;
- **Transmissão eletrônica:** qualquer forma de comunicação à distância através da internet;
- **Assinatura eletrônica:** identificação eletrônica do usuário dos serviços;

A assinatura eletrônica é indispensável para a realização dos atos processuais, principalmente o petiçãoamento, ou seja, o envio de petições, pois é por meio dele que há a identificação do usuário. Além da assinatura eletrônica ou digital, dispõe o art. 2º da lei que também será necessário o credenciamento prévio perante o Poder Judiciário. Tal credenciamento será realizado de forma a que possa haver a identificação presencial do interessado, evitando desta forma a ocorrência de fraudes.

Uma das informações mais relevantes da Lei 11.419/06 consta no art. 3º, que será transcrito a seguir, que dispõe acerca da realização dos atos processuais: considera-se realizado o ato no momento do seu encaminhamento pelo sistema (dia e hora), devendo ser fornecido o protocolo eletrônico. Além disso, a petição que é protocolada para o cumprimento de prazo processual será considerada tempestiva se encaminhada até as 24 horas do último dia. Assim, se hoje é o último dia do prazo, tenho até as 23:59h de dia para protocolar a petição. Desta forma, atende-se o comando que diz **até as 24 horas**.



Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.

Sobre a intimação eletrônica dos atos processuais, dispõe o art. 4º da Lei 11.419/06 que os Tribunais poderão criar os seus diários oficiais eletrônicos, que substituirão qualquer outra forma de publicação, com exceção das hipóteses em que as partes precisam ser intimadas ou ter vista dos autos pessoalmente. Na maioria das vezes as partes são intimadas via diário eletrônico, sendo que as regras previstas no art. 4º são as seguintes:

A data da publicação será o dia útil seguinte ao da disponibilização da intimação no diário eletrônico.

O início da contagem do prazo se dará no dia útil seguinte ao da publicação.

Assim, a publicação será disponibilizada no dia "X", a intimação será considerada no dia "X+1" e o início do prazo será em "X+2). Vejamos:

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

Além do diário oficial eletrônico, os Tribunais podem criar o sistema de intimação através de portal próprio, nos termos do art. 5º, dispensando-se qualquer outro tipo de intimação, mas a forma de contagem dos prazos será diferente. Vejamos:

- ✓ A publicação será disponibilizada no portal eletrônico próprio;
- ✓ A intimação será considerada feita quando a parte acessar o portal e acessar a intimação;
- ✓ Se a consulta for feita em dia não útil, será considerada como realizada no próximo dia útil;
- ✓ Caso o acesso não seja feito em dia 10 dias corridos, a contar da disponibilização da intimação, será considerada realizada ao término daquele período;



- ✓ Destaque para o §6º do art. 5º da Lei 11.419/06, que diz que tais regras de intimação também se aplicam à Fazenda Pública, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Sobre o processo eletrônico, podem-se resumir as informações constantes na lei em estudo da seguinte forma:

- No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei – Art. 9º;
- As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais – Art. 9º, §1º;
- Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento físico, que deverá ser posteriormente destruído – Art. 9º, §2º;
- Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia – art. 10, §1º;
- Se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema – art. 10, §2º;

Sobre os documentos juntados aos autos, o ponto mais importante da lei consta no art. 11, bastante cobrado em provas, que afirma que os documentos juntados aos autos são **considerados originais para todos os efeitos legais**, ou seja, possuem a mesma força probante que os originais, cabendo a impugnação fundamentada da autenticidade, hipótese em que será iniciado, eletronicamente, o procedimento para verificação da autenticidade, conforme a lei processual (CPC).

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais. § 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos e privados têm a mesma



força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.

Como vimos, em regra, os documentos são digitalizados e encaminhados via sistema informatizado, valendo como os originais. Mas se os documentos não puderem ser digitalizados diante do grande volume (caixas e caixas de documentos) ou por não estarem legíveis? Qual é a saída criada pelo legislador? O §5º do art. 11 prevê que os mesmos serão entregues no cartório, no prazo de 10 dias a contar do encaminhamento da petição, que deverá afirmar tal impossibilidade de digitalização, sendo devolvidos após o trânsito em julgado. Vejamos:

§ 5º Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão devolvidos à parte após o trânsito em julgado.

Acerca dos processos antigos, em autos físicos, estes serão digitalizados, sendo que o Juiz deve intimar as partes para que se manifestem, no prazo preclusivo de 30 dias, se desejam os documentos originais (no papel), sendo que os mesmos serão destruídos após o prazo, caso não haja o interesse das partes.

Por fim, em relação aos sistemas que serão criados pelos tribunais para os processos eletrônicos, temos que:

- Devem ser criados, preferencialmente, com códigos abertos, estando ininterruptamente disponíveis para os usuários;
- Devem possuir mecanismos para verificar a ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada;
- Sempre que possível, as petições iniciais devem trazer os números de CPF e CNPJ das partes;

RESOLUÇÃO Nº 185/2017

A Resolução nº 185/2017 traz as seguintes informações, que podem ser cobradas em concursos, e que serão destacadas em tópicos bem objetivos, para facilitar o entendimento e memorização:



Para a utilização do sistema PJe, é necessário um **certificado digital**, que pode ser entendida como uma assinatura digital, nos termos do art. 5º da Res. 185/2017. O dispositivo diz que o acesso será feito pela **identificação do usuário** através do certificado e remessa do formulário eletrônico a ser preenchido com os dados de acesso, no site do PJe. Mas vejam que o credenciamento pelo certificado digital **não dispensa a apresentação de procuração nos autos**, já que se trata de documento obrigatório nos termos do art. 104 do CPC.

Quando alguma parte ou terceiro estiver desassistido de Advogado, o que é possível em virtude do **jus postulandi** (Art. 791 da CLT), dispõe o art. 4º da Res. 185/2017 que os atos processuais podem ser realizados em papel, sendo os documentos inseridos na forma eletrônica pelos serventuários da Justiça do Trabalho. Assim, trata-se de uma importante exceção à regra do certificado digital. Transcreve-se o dispositivo legal para conhecimento:

“As partes ou terceiros interessados desassistidos de advogado poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes para recebê-los, que serão inseridos nos autos eletrônicos pela unidade judiciária, em arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada de marcação genérica”.

O PJe foi pensado para ser o único sistema de tramitação informatizado de processos na Justiça do Trabalho, sendo que a sua implantação se dará de forma gradual, podendo ocorrer, nos moldes do art. 50 da Resolução nº 185/2017, **na fase de conhecimento, bem como na fase de liquidação, de execução e até após o trânsito em julgado do título executivo**, conforme transcrição abaixo:

“A implantação do PJe poderá ocorrer: I - a partir da fase de conhecimento, com a superação dos atuais sistemas de gestão das informações processuais mantidos pelo TRT; e II – a partir das fases de liquidação ou execução, após o trânsito em julgado do título e para os processos de classes executivas”.



As novas Varas do Trabalho deverão ser instaladas com a concomitante implantação do Processo Judicial Eletrônico, o que é uma novidade, já que o Resolução anterior, de nº 136/2014, permitia a instalação sem concomitante implantação do PJe. Agora, instalou a Vara do Trabalho, implantou o PJe para funcionamento pleno e imediato. A informação consta expressamente no art. 62 da Resolução nº 185/2017. Vejamos:



“Varas do Trabalho criadas por lei e os postos avançados deverão ser instalados com a concomitante implantação do PJe”,

Não faz mais sentido instalar uma nova Vara do Trabalho e trabalhar com o processo físico, uma vez que já devidamente regulamentado e em uso o PJe. Cuidado pois certamente as bancas examinadoras utilizarão esta grande diferença nas provas.



Sobre a disponibilidade do sistema, um detalhe importante consta no art. 10 da Res. 185/2017: garante-se a disponibilidade apenas para acessos nacionais, ou seja, com IP (internet protocol) nacional, o que não constava expressamente na antiga Res. 136/2014. Assim, se estou no exterior e não consigo acessar o sistema, não posso reclamar posteriormente e requerer novo prazo para a prática de ato processual.

O art. 10 da Res. 185/2017 dispõe que o sistema deve gerar um relatório com informações sobre as indisponibilidades, que deve conter, nos moldes do §1º do mesmo artigo, as seguintes informações:

“§ 1º O relatório de que trata o caput deste artigo deverá conter, pelo menos, as seguintes informações: I - data, hora e minuto de início da indisponibilidade; II - data, hora e minuto de término da indisponibilidade; III - serviços que ficaram indisponíveis; e IV - assinatura digital do responsável pela unidade de tecnologia da informação do TRT, ou a quem este delegar, com efeito de certidão, devendo – enquanto não implementada a juntada automática nos processos – estar acessível, preferencialmente, em tempo real, ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade”.

O art. 4º da Res. 185/2017 mostra-se muito importante para o processo do trabalho, pois atrelado a um dos mais importantes princípios atinentes à matéria, que é o *jus postulandi*, prescrito no art. 791 da CLT. A Resolução do CSJT diz que:



“As partes ou terceiros interessados desassistidos de advogado poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes para recebê-los, que serão inseridos nos autos eletrônicos pela unidade judiciária, em arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada de marcação genérica”

O envio dos documentos digitalizado tem a **mesma força probante dos originais**, ou seja, encaminhando os documentos digitalizados pelo PJe (Processo Judicial Eletrônico), não há necessidade de juntada dos originais, como ocorre com o envio por fax (fac-simile Súmula nº 387 do TST). Claro que pode haver impugnação fundamentada em relação ao conteúdo do documento, que pode ter sido adulterado antes ou durante o processo de digitalização. Essa impugnação fundamentada encontra-se prevista tanto na Lei nº 11.419/06 (Art. 11, §1º).



Mas cuidado! O documento enviado pelo PJe que não seja assinado ou protocolado no prazo de 60 dias a contar da sua inclusão, será **excluído do sistema**, conforme prevê o art. 35 da Res. 185/2017.

Importante destacar que os originais devem ser guardados **até o trânsito em julgado ou até o final do prazo de propositura da ação rescisória**, que é de 2 (dois) anos a contar do trânsito em julgado, conforme regras do Código de Processo Civil. Após tal prazo, diante da impossibilidade de modificação da decisão proferida, que se tornou imutável, os documentos poderão ser descartados.

Vamos agora analisar alguns temas importantes sobre a prática dos atos processuais, já que são muitas as normas constantes na Resolução do CSJT sobre os temas:

a) Intimação, citação ou notificação:

A realização de intimações, citações ou notificações está regulamentada no art. 17 da Resolução nº 185/2017, que diz que **todas elas serão realizadas por meio eletrônico, inclusive as destinadas à Fazenda Pública**.



“No processo eletrônico, as citações, intimações e notificações, inclusive as destinadas à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público serão feitas por meio eletrônico, sem prejuízo da publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT) nas hipóteses previstas em lei”.

b) Juntada de petições:

b.1) Petição Inicial: existem informações indispensáveis sobre a petição inicial, que estão descritas no art. 19 da Resolução nº 185/2017, que devem ser conhecidas para os concursos trabalhistas:

O autor será intimado da audiência quando da apresentação da petição inicial, pois haverá a distribuição automaticamente por meio informatizado, nos termos do art. 19, §2º.

A Petição inicial, além dos requisitos do art. 840, §1º da CLT, também trará o CPF ou CNPJ do autor, nos moldes do *caput* do mesmo art. 19, abaixo transcrito:

“Art. 19. A petição inicial conterá, além dos requisitos do art. 840, § 1º, da CLT, a indicação do CPF ou CNPJ das partes, na forma do art. 15, caput, da Lei nº 11.419/06”.

b.2) Contestação: A regra geral do processo do trabalho é a apresentação de defesa oral em audiência, no prazo de 20 minutos (Art. 847 da CLT), o que continua a ser permitido no PJe, conforme art. 22 da Resolução nº 185/2017. Caso opte a parte por apresentar defesa escrita (o que ocorre em 99,9% dos casos), deverá a mesma **ser apresentada até a realização da proposta conciliatória infrutífera, nos termos do art. 22 já citado, mas a parte deve estar presente à audiência da mesma forma.**

O §1º do art. 22 da Res. 185/2017, diz que na notificação expedida à reclamada haverá a “recomendação” de que a defesa e documentos sejam apresentados com, pelo menos, 48 horas de antecedência, mas trata-se apenas de recomendação, já que **até a proposta conciliatória infrutífera** poderão os documentos ser juntados aos autos.

O art. 847 da CLT, que teve o § único incluído pela reforma trabalhista – **Lei 13.467/17** – diz que a defesa poderá ser apresentada por escrito, antes da audiência, pelo sistema informatizado.



c) Audiência: Os registros realizados nas audiências seguem o artigo 23 da Resolução nº 185/2017:

“Art. 23. As audiências serão sempre reduzidas a termo, ainda que gravadas em áudio e vídeo, e o arquivo eletrônico que utilize linguagem padronizada de marcação genérica daí decorrente será, ao final da audiência: I – imediatamente assinado pelo magistrado, impossibilitando a alteração de sua forma e conteúdo; ou II – facultativamente enviado ao PJe, imediatamente após o término da audiência, também impossibilitando a alteração de sua forma e conteúdo e deflagrando o procedimento dos parágrafos 1.º e 2.º deste artigo”.

d) Carta precatória e de ordem: A realização de atos processuais por carta precatória segue as normas constantes no art. 60 da Resolução nº 185/2017, que dispõe sobre a remessa e retorno por meio eletrônico, confirmando-se o seu cumprimento através de certidão. Vejam que os atos de encaminhamento e retorno não são físicos, mas pelo sistema do PJe. O §1º afirma a necessidade de distribuição por sorteio das cartas, caso exista mais de uma Vara do Trabalho competente naquela localidade, mantendo-se o princípio do Juiz Natural.

A Administração do Sistema PJe-JT cabe ao comitê gestor nacional e aos comitês gestores regionais, que são compostos por usuários internos e externos do sistema, conforme art. 41 (Coordenação Nacional Executiva) e art. 44 (Comitês Gestores Regionais) da Resolução nº 185/2017. Os Comitês Gestores Regionais – CGRPJe – serão compostos por pelos menos os seguintes membros, nos termos do art. 45 da mesma resolução:

“Art. 45. Cada CGRPJe será composto pelo menos, por: I – um desembargador, que o presidirá; II – um magistrado titular de Vara do Trabalho; III – um magistrado auxiliar de Vara do Trabalho; IV – um servidor da área judiciária, lotado no 2º grau; V – um servidor diretor de secretaria de Vara do Trabalho; VI – um servidor oficial de justiça; VII – um servidor calculista; VIII – o secretário ou diretor de tecnologia da informação do TRT; IX – um advogado indicado pela OAB, da seção respectiva, ou pelo Conselho Federal em caso de jurisdição regional em mais de um Estado; X – um advogado público, indicado pelo Procurador-Geral do Estado em que sediado o TRT; e XI – um membro do MPT, indicado pela Procuradoria Regional do Trabalho (PRT)”.



RESPONSABILIDADE POR DANO PROCESSUAL

As regras sobre responsabilidade por dano processual, que são costumeiramente denominadas de "litigância de má-fé" foram inseridas na CLT através da reforma trabalhista – Lei 13.467/17 – nos artigos 793-A a D – podendo ser destacadas as seguintes regras:

- Qualquer sujeito processual pode responder como litigante de má-fé, já que o art. 793-A da CLT expõe que o reclamante, reclamado ou interveniente respondem por tais atos.
- Sobre as atitudes que caracterizam a má-fé processual, destacam-se no art. 793-B da CLT as seguintes atitudes:
 - **I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso** – requerer em juízo o que já se sabe não ter direito, por haver texto de lei totalmente contrário.
 - **II - alterar a verdade dos fatos** – mentir ou tentar demonstrar que os fatos são diferentes do que ocorreram.
 - **III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal** – tentar, por exemplo, a transferência de bens através de um acordo fraudulento.
 - **IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo** – peticionar ou formular diversos requerimentos infundados apenas para atrapalhar o processo.
 - **V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo** – atuar de forma a atrapalhar o processo sem ter direito.
 - **VI - provocar incidente manifestamente infundado** – realizar procedimentos processuais apenas para provocar interrupções ou suspensões no processo.
 - **VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório** – recorrer apenas para ganhar tempo, já sabendo que não possui direito à modificação da decisão.
- O art. 793-C da CLT prevê a condenação ao pagamento de multa pela litigância de má-fé, que pode ser de ofício ou a requerimento da parte, ou seja, o Juiz pode, sem qualquer pedido, fixar a multa, fundamentando a decisão. Pode também a parte prejudicada requerer a condenação, que será:



- Multa de 1% a 10% do valor corrigido da causa.
 - Se o valor da causa for irrisório ou inestimável, poderá o valor ser fixado em até 2 vezes o limite dos benefícios do RGPS.
 - A multa será aplicada também à testemunha que alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa.
- Indenização pelos prejuízos que a parte contrária tiver.
 - Se não for possível ao Juiz fixar, será calculada através de liquidação por arbitramento, nos próprios autos.
- Honorários Advocatícios.
- Despesas que efetuou.

POLÍTICA JUDICIÁRIA DE TRATAMENTO ADEQUADO DE DISPUTAS

- Resolução nº 174 de 2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – Principais regras:
 - Diferença entre conciliação e mediação:
 - Conciliação” é o meio alternativo de resolução de disputas em que as partes confiam a uma terceira pessoa – magistrado ou servidor público por este sempre supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e orientá-las na construção de um acordo quando a lide já está instaurada, com a criação ou proposta de opções para composição do litígio;
 - “Mediação” é o meio alternativo de resolução de disputas em que as partes confiam a uma terceira pessoa – magistrado ou servidor público por este sempre supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e orientá-las na construção de um acordo quando a lide já está instaurada, sem a criação ou proposta de opções para composição do litígio;
 - Criação de centros de solução de conflitos nos TRTs: devem os Tribunais Regionais do Trabalho criar Núcleos permanentes de aplicação de métodos consensuais de solução de conflitos, conhecidos no cotidiano como CEJUSC-JT. Dentre as suas principais atribuições temos:
 - I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho, estabelecida nesta Resolução;
 - II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas, vedando-se a imposição de metas



relacionadas à quantidade de acordos aos magistrados e servidores conciliadores e mediadores;

- III - atuar na interlocução com outros Tribunais Regionais do Trabalho;
- VIII – instituir, em conjunto com a Escola Judicial Regional, cursos de formação inicial, formação continuada e de formação de formadores, todos específicos nas técnicas de conciliação e mediação perante a Justiça do Trabalho;
- X – informar semestralmente ao CSJT acerca dos dados estatísticos de que trata o art. 3º, inciso III.

- Tanto os conflitos individuais quanto os coletivos podem ser objeto de procedimento de mediação pré-processual.
- Criação do portal da Conciliação Trabalhista no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho para publicação das diretrizes, relatórios, fórum permanente de discussão, divulgação de notícias, etc.

• **Resolução nº 288 de 2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – Estruturação e procedimentos do CEJUSCJT. Principais regras:**

- O CEJUSC será instalado onde houver mais de uma Vara do Trabalho.
- O órgão é hierarquicamente subordinado aos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMECs-JT.
- O CEJUSC de 2ª grau (TRT) está subordinado ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O de 1ª grau ao respectivo tribunal.
- Os autos serão selecionados e enviados ao CEJUSC por servidor habilitado, sendo realizada a triagem dos processos que serão submetidos à conciliação.
- É vedada, ou seja, proibida a remessa de processo ao CEJUSC:
 - Processo que teve pedido de homologação de acordo negada pelo Juiz de origem.
 - Quando pendente recurso perante o TRT;
 - Remessa de processo do CEJUSC 1ª grau para o de 2ª grau e vice-versa.
- As audiências podem ser presenciais ou telemáticas em quantas sessões forem necessárias.
- É permitida a participação de estagiários de graduação e pós-graduação nas atividades do CEJUSC nas atividades internas e de acompanhamento dos servidores.
- A formação dos Magistrados e Serventuários para a atuação perante o CEJUSC será realizada pela:
 - Escola Nacional de formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT ou pelas Escolas Judiciais dos TRTs.
 - Área de gestão de pessoas do CSJT ou do TRTs e pelas Escolas Judiciais.



LEI Nº 6858/80 E LEI. 5584/70

- Lei nº 6858/80 – Pagamento aos dependentes de valores não recebidos em vida pelos titulares:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

§ 1º - As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.

§ 2º - Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS-PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP.

Art. 2º O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.



Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.

- **Lei nº 5584/70 – Rito Sumário:**

O rito sumário, também denominado **de alçada**, encontra-se previsto na Lei n. 5584/70, em seu art. 2º, que traz o cabimento para as demandas até 2 (dois) salários mínimos. Na prática mostra-se como procedimento raramente utilizado, mas que pode ser objeto de questionamento em eventual concurso público. Nesse procedimento, destacam-se as seguintes regras:



Será cabível quando o objeto do litígio for de até 2 (dois) salários mínimos (Súmula n. 356 do TST);

Não há necessidade de expor o resumo dos depoimentos, bastante a conclusão em relação à matéria de fato, de maneira que a ata seja bastante simplificada e a audiência possa transcorrer mais rapidamente;

Em regra, não é cabível recurso em face da sentença proferida nesse rito, salvo se houver violação à Constituição Federal. Nesse ponto reside a dúvida sobre o recurso cabível:

Recurso Ordinário: corrente minoritária defende a tese do cabimento do recurso ordinário, já que ele é interposto de sentenças, a teor do art. 895 da CLT.

Recurso Extraordinário: corrente majoritária destaca o cabimento do recurso extraordinário, a teor do art. 102, III, da CRFB/88, por ter sido proferida sentença de única instância com violação do texto constitucional. Assim, a Súmula nº 640 do STF.

Lei nº 5584/70 Art 2º Nos dissídios individuais, proposta a conciliação, e não havendo acordo, o Presidente, da Junta ou o Juiz, antes de passar à instrução da causa, fixar-lhe-á o valor para a determinação da alçada, se este for indeterminado no pedido. § 1º Em audiência, ao aduzir razões finais, poderá qualquer das partes, impugnar o valor fixado e, se o Juiz o mantiver, pedir revisão da decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ao



Presidente do Tribunal Regional. § 2º O pedido de revisão, que não terá efeito suspensivo deverá ser instruído com a petição inicial e a Ata da Audiência, em cópia autenticada pela Secretaria da Junta, e será julgado em 48 (quarenta e oito) horas, a partir do seu recebimento pelo Presidente do Tribunal Regional. § 3º Quando o valor fixado para a causa, na forma dêste artigo, não exceder de 2 (duas) vezes o salário-mínimo vigente na sede do Juízo, será dispensável o resumo dos depoimentos, devendo constar da Ata a conclusão da Junta quanto à matéria de fato. § 4º - Salvo se versarem sobre matéria constitucional, nenhum recurso caberá das sentenças proferidas nos dissídios da alçada a que se refere o parágrafo anterior, considerado, para esse fim, o valor do salário mínimo à data do ajuizamento da ação.

Súmula nº 356 do TST: O art. 2º, § 4º, da Lei nº 5.584, de 26.06.1970, foi recepcionado pela CF/1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo.

Súmula nº 640 do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal.

Exemplo: ajuizei ação trabalhista requerendo alguns direitos trabalhistas, no valor de 2 salários mínimos. Diante do valor, o processo seguirá o procedimento sumário, disciplinado pela Lei nº 5584/70. Se a sentença for de improcedência, tenho que aceitar, pois não cabe recurso. Agora, se essa sentença de improcedência ferir norma da CF, ou seja, contrariar o que dispõe a Constituição Federal, poderei interpor recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal analise a situação e, se for o caso, reforme a sentença.

